MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŽILINE
na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vydáva všeobecne záväzné

N A R I A D E N I E
mesta Žiliny o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny

č. 6/1992

Mesto Žilina v záujme trvalého zlepšenia životného prostredia, čistoty a estetického vzhľadu mesta v zmysle zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení vydáva toto všeobecne záväzné

NARIADENIE

ČASŤ I.

Udržiavanie všeobecnej čistoty na území mesta Žiliny

Článok 1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1. Nariadenie určuje všetkým obyvateľom, návštevníkom, súkromným, družstevným a štátnym podnikom a organizáciám práva a povinnosti pri udržiavaní čistoty, estetizácie, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny.
2. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä: mestské komunikácie, ulice, námestia (vrátane chodníkov), vnútroblokové priestory, podchody, mosty, parkoviská, verejné záhrady, parky, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov, nádrží a pod.

Článok 2.

ZÁKAZ ZNEČISŤOVANIA VEREJNÝCH PRIETRANSTIEV

1. V záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia a vzhľadu mesta je na verejných priestranstvách zakázané:
   a) odhadzovať ohorky z cigariet, cestovné lístky, smeti, papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál (ani ako krmivo vtáctvu), ovocie, zeleninu, popol a iné nepotrebné veci a odpadky.
   b) znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami, alebo iným podobným spôsobom,
   c) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty a zariadenia, ako sú sochy, pamätníky a pod.,
   d) poškodzovať dopravné značenie a cestné príslušenstvo,

e) vyklepávať alebo prášiť šatstvo, koberce, deky a iné predmety, mimo vyhradených miest. Zvlášť je zakázaná táto časť činnosť na balkónoch, loggiách, oknách a spoločných priestoroch domov,
f) nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehovať alebo znečisťovať komunikácie, chodníky, verejné cesty, verejné priestranstvá,
g) vstupovať so zvieratami alebo ich púšťať na detské ihriská alebo na pieskoviská.

a)

a) Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré znečistenie alebo poškodenie spôsobili. Tieto sú zodpovedné bezodkladne spôsobenú závadu odstrániť alebo zabezpečiť na svoje náklady jej odstránenie. Nesú právnu zodpovednosť za následky vzniknuté z dôvodov tohto znečistenia a poškodenia.
b) dvory, záhrady, pozemky, areály súkromných osôb, podnikov a organizácií sú povinní vlastníci, resp. nájomcovia upravovať a trvale udržiavať tak, aby neboli porastené burinou, prašné a nevzhľadné.

3. Porušenie článku 2, bodu 1, písm. a), b) – mimo oleja a chemikálie, e), f), g) budú pokutovaní blokovou pokutou na mieste v sume 100 Sk.

Článok 3.

UDRŽIAVANIE ČISTOTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ

1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov a nádrží vhadzovať akékoľvek predmety alebo ich ukladať na miesta, z ktorých by mohli byť splavené a ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať zdravotne alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny, a to najmä ropné látky, jedy, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posýpacie soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život v toku.
3. Verejnou kanalizáciou sa môžu odvádzať len vody v akosti a množstve stanovenom kanalizačným poriadkom, poprípade na základe povolenia vydaného vodohospodárskym orgánom.
4. Púšťanie odpadových vôd do povrchových je upravené Zákonom o vodách, nariadeniami vlády a vyhláškami príslušného rezortného ministerstva.

Článok 4.

PODMIENKY NA PREVÁDZKU VOZIDIEL

Zásady správania majiteľov a prevádzkových vozidiel na komunikáciách sú upravené príslušnými predpismi. V zmysle týchto je na území mesta Žiliny z a k á z a n é :

1. Jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré samy alebo svojim nákladom znečisťujú vozovku.
2. Prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený (v uzatvorených nádobách, prekrytý plachtou a pod.) tak, aby rozpadávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachom.
3. Spôsobovať znečistenie aj iným spôsobom, najmä narušovať kôpky uloženého materiálu, snehu a pod. a znemožňovať čistenie verejných priestranstiev a odvoz odpadkov.

4. Jazdiť vozidlami (včítane bezdôvodnej jazdy), ktoré sú nadmerne hlučné a nadmerne znečisťujú ovzdušie, rozstrekovať kaluže alebo blato, ako aj zbytočne ponechávať v chode motor stojaceho vozidla.
5. Jazdiť motorovými vozidlami po mestskej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich. Vozidlá, ktoré porušujú toto ustanovenie budú odtiahnuté odťahovou službou na náklady majiteľa vozidla.
6. Umývať a čistiť motorové vozidlá na verejných priestranstvách a na komunikáciách s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, brzdových a koncových svetiel a ŠPZ vozidiel čistou vodou.
7. Vykonávať údržbu alebo umývanie motorových vozidiel vo vodných tokoch a nádržiach a na ich brehoch.

Ďalej je nutné dodržiavať tieto podmienky:

8.

a) Pokiaľ zistí vodič na technickom stave vozidla alebo na náklade závadu, ktorá môže viesť k znečisteniu verejného priestranstva, je povinný túto závadu bezodkladne odstrániť. Pokiaľ tak nemôže urobiť sám, môže v jazde pokračovať len po miesto, kde je možné závadu odstrániť a v jazde pokračovať len po odstránení závady. Vzniknuté znečistenie musí odstrániť.
b) Firma vykonávajúca stavebné práce je povinná zabezpečiť očistenie vozidla pred vstupom na komunikáciu alebo verejné priestranstvo tak, aby nedošlo k znečisteniu vozidlom.

Článok 5.

ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1. Používať verejné priestranstvá nad obvyklú mieru alebo na iný účel, pre ktoré sú určené, je možné na základe povolenia Mestského úradu v Žiline (u MK naviac aj cestného správneho orgánu - Obvodného úradu, ref. dopravy a cestného hospodárstva), ktorý určí aj dobu užívania verejného priestranstva. Mestský úrad si vyžiada aj vyjadrenie správcu plochy. V prípade, že ide o priestor, ktorý sa bude používať pre vozidlá, Mestský úrad rozhodne po predchádzajúcom vyjadrení PZ - SP - Odboru dopravnej polície v Žiline. O povolenie treba požiadať Mestský úrad najneskôr 10 dní pred zamýšľaným užívaním verejného priestranstva.
2. Na verejných priestranstvách je zakázané skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo, škváru a iné hmoty bez povolenia Mestského úradu.
3.

a) Právnické a fyzické osoby vykonávajúce akékoľvek zásahy do konštrukcie komunikácií alebo verejných priestranstiev musia mať platné rozkopové povolenie príslušného správneho orgánu a sú povinné dodržať podmienky v ňom stanovené.
b) V prípade prekládky alebo nového uloženia inžinierskej siete do konštrukcie komunikácií alebo verejných priestranstiev musia ich polohu bezodkladne zahlásiť do pasportu vedeného príslušným správcom (MK, zelene, ...).

4. Každý, komu bolo vydané povolenie k zvláštnemu užívaniu verejného (mestského, príp. aj súkromného) priestranstva, napr. ako súčasť stanoviskovej prevádzky, k skládke materiálu, k umiestneniu stánkov, propagačných tabúľ a pod. je povinný:
   a) zabezpečiť označenie zvláštne užívaného priestranstva a pracoviska na viditeľnom mieste tabuľkou s presnou adresou fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá práce vykonáva, alebo majiteľa príslušnej nehnuteľnosti, s uvedením doby povolenia k zvláštnemu užívaniu,

b) používať priestranstvo len v povolenom rozsahu a to tak, aby bolo čo najmenej odnímané svojmu účelu,
c) zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu tohto priestranstva i jeho zariadení, prípadne znečistenie denne odstraňovať vrátane priľahlých plôch,
d) zabezpečiť prístup ku kanalizačným vstupom, uzáverom vody, požiarnym hydrantom, hlásičom požiarov a záchrannej služby,
e) vykonať opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva najmä v nočnej dobe,
f) používať len vyhradené priestory, dodržiavať stanovené podmienky a po skončení vlastného užívania uviesť na svoj náklad verejné priestranstvo do pôvodného stavu,
g) zachovať pri skladovaní protipožiarne predpisy a zabezpečiť prístupové cesty a priestor pre prípadný protipožiarny zásah,
h) ak stavenisko nie je ohradené, stavebnú suť pri prácach na verejnom priestranstve odvážať denne do ukončenia pracovnej doby firmy, ktorá práce vykonáva.

5. Sypké hmoty, malta alebo iný stavebný materiál môžu byť pri stavebných prácach skladované na povolenom, vymedzenom a od okolia oddelenom verejnom priestranstve. Pokiaľ v povolení nebude stanovené ináč, tak len v uzatvorených kontajneroch. V priestoroch CMZ musí byť tento materiál výlučne vo veľkokapacitných kontajneroch.
6. Nakladať a skladať materiál a výrobky na verejné priestranstvá vyžaduje zvláštne povolenie Mestského úradu v Žiline. Naloženie a zloženie musí byť bezodkladné, bez zbytočných prieťahov a je dovolené len vtedy, keď to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí na iných miestach.
7. Skladovanie materiálov, uhlia, stavebných materiálov, výrobkov a pod. nie je dovolené v prejazdoch domov, pred prejazdmi a na prístupových komunikáciách k objektom v zadných traktoch, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu, kanalizačných vpustov a zeleni. Ukladanie popola je povolené len v zberných nádobách.
8. Materiál a výrobky určené na naloženie (uvedené v ods. 7, okrem popola) možno na verejnom priestranstve uložiť max. 12 hodín pred odvozom. Zložený materiál musí byť bezodkladne z verejného priestranstva odstránený.

Po manipulácii s materiálmi alebo výrobkami je odosielateľ alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť.

9. Skladanie výrobkov, obalov, materiálov, vybaľovanie alebo balenie tovarov na vozovkách, v podchodoch a vo vstupoch do budov, pri kontajneroch a na zeleni je zakázané.
10. Odvoz starých nepotrebných vecí (napr. starého vybavenia domácností), suti, búračiek, odpadov po stavebných úpravách a iných odpadkov zabezpečuje fyzická alebo právnická osoba uskutočňujúca práce. Ak táto osoba nemá vlastné dopravné prostriedky, objedná odvoz u inej dopravnej organizácie na vlastné náklady. Ak nemožno naloženie nákladu uskutočniť bez zvláštnych ťažkostí na dvore alebo na inom vhodnom mieste, môže objednávateľ pripraviť odpad na naloženie na verejnom priestranstve, pričom je povinný zaistiť, aby pripravovaný odpad neprekážal v prevádzke, nespôsobil iné závady a bol ihneď odvezený.

Článok 6.

POVINNOSTI MAJITEĽA ALEBO SPRÁVCU OBJEKTU

1. Majiteľ alebo správca objektu je zodpovedný:
   a) za udržiavanie čistoty v celom objekte, v pivničných priestoroch , vo dvorových častiach, podchodoch a pod.,

b) za estetický vzhľad celého objektu, vrátane okien, pivničných okien, fasád, soklov, brán, odkvapových žľabov, striech, komínov a plotov.

2. Obchodné firmy a užívatelia nebytových priestorov sú zodpovední za riadne označenie prevádzky, vzhľad a čistotu výkladných skríň a prevádzkových priestorov, priľahlých priestorov, vrátane zimnej údržby.
3. Prevádzkovateľ obchodu, reštaurácie, stánku, kiosku, kultúrnych zariadení, kín, prípadne podniku a organizácie s vysokou návštevnosťou je povinný zabezpečiť poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí týchto zariadení v čase prevádzky. Ďalej je povinný zabezpečiť v bezprostrednej blízkosti dostatočné množstvo nádob na odpadky a zaručiť ich včasné vyprázdňovanie na vlastné náklady. Udržiavanie čistoty je podmienkou pre udelenie súhlasu k mimoriadnemu užívaniu verejného priestranstva, nebytového priestoru alebo k súhlasu s umiestnením prevádzky.
4. Pravidlá o udržiavaní čistoty v obytných domoch ustanovuje platný domový poriadok. Vlastníci nehnuteľnosti sú povinní pri výskyte hlodavcov odstraňovať príčiny výskytu a zabezpečiť ničenie hlodavcov - deratizáciu.
5. Vlastníci, užívatelia objektov a užívatelia bytov sú povinní vykonať opatrenia k zamedzeniu vzniku príčin a rozširovania nepríjemného hmyzu a podľa potreby vykonať dezinfekciu a deratizáciu objektu.
6. Malé smetné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách slúžia pre uloženie drobného odpadu. Zakazuje sa do nich ukladať domový odpad alebo odpad miestnych prevádzok.
7. Majitelia garáží sú zodpovední za čistotu, vzhľad garáží v priestore medzi garážou a najbližším územím, ktoré je v správe alebo majetku inej fyzickej alebo právnickej osoby. Pri plošne veľkom území rozsah a vzhľad určí Mestský úrad v súčinnosti s Útvarom hlavného architekta.

Článok 7.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ČISTENIE A ČISTOTU

1. Za čistenie verejného priestranstva a zimnú údržbu zodpovedá organizácia, ktorej bolo zverené do užívania, príp. poverená organizácia. Vlastníci (správcovia) a užívatelia celého objektu (nehnuteľnosti) sú zodpovední za čistenie vstupných a priľahlých chodníkov a prídomovej zelene. Výkon čistenia je možné zabezpečiť prostredníctvom inej organizácie na náklady vlastníka (správcu resp. užívateľa) nehnuteľnosti. Rozsah prác vykonávaných užívateľom musí byť zakotvený v nájomnej zmluve v súlade s článkom 9, bodom 4.
2. Čistenie verejných priestranstiev vrátane priľahlých priestorov k nehnuteľnostiam v centre mesta (peší ťah od železničnej stanice, CMZ po koniec ul. Bernolákovej) vykonáva poverená organizácia MsÚ. Náklady na čistenie Mestský úrad rozúčtuje majiteľom priľahlých nehnuteľností.
3. Ak neodstráni nečistotu ten, ktorý je povinný tak urobiť podľa bodu 1, musí tak urobiť organizácia, ktorej prináleží čistenie mesta. Náklady s týmto spojené vyúčtuje vlastníkovi (správcovi, resp. užívateľovi) aj bez objednania služby podľa rozhodnutia Mestského úradu, ktorý uplatní ďalší postih za nedodržanie tohto nariadenia.
4.
   a) Za čistenie verejných mestských komunikácií, ciest, chodníkov zodpovedajú správcovia alebo poverená organizácia,
   b) za čistenie koľajových pásov železničnej dopravy, nástupných ostrovčekov železničnej dopravy, odpadových košov, prístreškov a čakární MHD - ČSAD, autobusového nástupišťa ČSAD, vrátane odpadových košov zodpovedá ČSD a ČSAD Žilina. Za čistenie autobusových

prístreškov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú zodpovedné tieto osoby vrátane okolia prístrešku a nástupnej plochy pre cestujúcich,

c) za čistenie, údržbu a opravy vstupov dažďovej cestnej kanalizácie zodpovedá cestná údržbová organizácia, vstupov a poklopov splaškovej kanalizácie, kabelovodov, teplovodných šachiet a i. zodpovedá príslušný vlastník či správca inžinierskej siete,
d) za čistenie a čistotu všetkých pozemkov, domov, areálov, ostatných plôch susediacich s nehnuteľnosťou (čistenie + čistenie MK) zodpovedajú majitelia (fyzické a právnické osoby spravujúce tieto územia,
e) za čistotu okolia záhradkárskych lokalít zodpovedajú užívatelia,
f) za čistenie chodníkov i súkromnej zelene (bytové), vedúcich súbežne s nehnuteľnosťou, zodpovedá majiteľ, správca alebo užívateľ.

5. Plochy rezervované pre výstavbu občianskej vybavenosti a ostatnej investičnej výstavby do doby ich stavebného využitia musia byť upravené zatrávnením a udržiavané tak, aby nenarušovali estetický vzhľad okolia. Konkrétnu zodpovednosť vymedzí stavebný úrad.
6. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za čistotu je povinná zabezpečiť pravidelné čistenie plôch, ničenie burín, vybavenie dostatočným množstvom odpadových košov a ich vyprázdňovanie.

Článok 8.

ČISTENIE A ZIMNÁ ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

1. Čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vykonáva poverená organizácia Mestským úradom v Žiline.
2. Na spoplatnených parkovacích plochách sú povinní zabezpečiť čistotu prevádzkovatelia.
3. Zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje podľa operačných plánov zimnej údržby, ktoré sú spracované v zmysle zákona č. 55/84 Zb. (Cestný zákon) a výnosu FMD číslo 8013-025 a schvaľované Mestským úradom v Žiline.
4. Zimnú údržbu verejných priestranstiev v rozsahu stanovenom operačným plánom zabezpečujú Žilinské komunikácie. Zimnú údržbu ostatných verejných priestranstiev sú povinní zabezpečiť:
   a) zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam vlastníci, správcovia alebo užívatelia týchto nehnuteľností,
   b) zimnú údržbu chodníkov a plôch, ktorú sú súčasťou verejnej zelene zabezpečuje správca alebo organizácia ním poverená,
   c) zimnú údržbu parkovísk príslušní zmluvní nájomcovia.
5. Organizácie so sídlom na území mesta v prípade kalamity a stavu živelnej pohromy vyhlásenej primátorom mesta alebo Okresným úradom sú povinné poskytnúť okamžite zmluvne dohodnuté mechanizmy uvedené v zimnom operačnom pláne.
   V uvedených prípadoch môže byť vyhlásená pre obyvateľov Žiliny pracovná povinnosť.
6. Mestský úrad stanoví na základe návrhu správcu, ktoré chodníky, schodišťa a cesty budú vylúčené zo zimnej údržby. Uzavretie týchto musí byť vyznačené na začiatku a konci tabuľami.
7. V zimnom období musí byť sneh odstránený z chodníkov najneskôr do 6.00 hod. lebo v čo najkratšom čase po ukončení sneženia, v priebehu dňa, viackrát až do 21.00 hod. Poľadovica musí byť odstránená čo najskôr posypom vhodným inertným materiálom. Pre tento účel sú fyzické a právnické osoby povinné vybaviť svoje prevádzky a zariadenia potrebným náradím.
8. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru , uhlia a pod. a pre

prekládku smetných nádob na domové odpadky. Vstupy kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.

9.
   a) Za účelom vykonávania mechanizovaného čistenia a zimnej údržby ulíc a parkovísk sú na týchto umiestnené dopravné značky "Zákaz státia" s vyznačením času vykonávania čistenia platných aj pre zimnú údržbu.
   b) Majitelia vozidiel stojacich na týchto komunikáciách sú povinní zabezpečiť ich odstránenie pred termínom vyznačeným na dopravnej značke "Zákaz státia". V opačnom prípade budú vozidlá odtiahnuté odťahovou službou na náklad majiteľa vozidla.

Článok 9.

ČISTENIE CHODNÍKOV

1. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadné umývanie chodníkov, odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a iných nečistôt. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka.
2. Chodníky musia byť vyčistené každý deň do 6.00 hod. ráno. Hlavné čistenie sa vykonáva po 19.00 hod. a končí pred 6.00 hod. ráno. V prípade znečistenia sa čistenie vykonáva v priebehu dňa. Zametané nečistoty sa uskladňujú do smetných nádob. Zametanie nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustov a na zelené pásy sa zakazuje:
3. Mestský úrad stanoví, v ktorej časti obvodu mesta je potrebné chodníky čistiť viackrát denne.
4. Organizácie, ktoré spravujú bytový alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj súkromní vlastníci takéhoto majetku, vlastníci na užívatelia obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky sú povinní zabezpečiť, aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou po najbližšiu verejnú komunikáciu, schody (po celej šírke chodníka), keď nie je chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne a včas v rozsahu potrebnom pre bežnú chôdzu čistený.
5. Čistenie chodníkov v zmysle bodu 1 aj v zimnom období v prípade priaznivého počasia zabezpečujú vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností alebo organizácie poverené touto činnosťou.
6. Vlastník (správca) budovy je povinný zverejniť viditeľne meno a adresu osoby poverenej čistotou chodníka na viditeľnom mieste.

ČASŤ II.

Tvorba, správa, údržba a ochrana zelene

Článok 10.

OCHRANA ZELENE A UDRŽIAVANIE ČISTOTY

1. Udržiavanie čistoty zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste žijú, alebo sa v meste prechodne zdržujú.
2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, stromov, okrasných kríkov a kvetinových záhonov, akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať a ničiť mestskú zeleň, vypaľovať trávu a neorganizovane spaľovať lístie a zvyšky rastlín, poškodzovať a ničiť verejné objekty a zariadenia, pamiatkové objekty a zariadenia ako sú sochy, pamätníky a pod.

Každý občan je povinný zdržať sa takéhoto konania, ktoré by bolo na ujmu verejnej zelene, alebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou, svojvoľne presádzať a vysádzať stromy a kríky, umiestňovať plagáty a reklamy na stromy, skladovať posypový materiál na trávnatých plochách, zakladať oheň a stanovať.

3. Každý návštevník sadu a parku je povinný riadiť a správať sa ustanoveniami uvedenými na informačných tabuliach, umiestnených v zeleni a pokynmi osôb poverených ochranou a strážením parkov a sadov.
4. Zakazuje sa v mestskej zeleni umiestňovať stánky, informačné a reklamné zariadenia okrem plôch k tomu určených Mestským úradom v Žiline.
5. Každý zásah fyzickej či právnickej osoby do súčasného stavu mestskej zelene, najmä jej likvidácia (výrub) na verejnom alebo chránenom území sa povoľuje výlučne na základe rozhodnutí orgánov činných v ochrane životného prostredia po predchádzajúcom súhlase správcu zelene.

   Výruby stromov je možné vykonávať len v mimovegetačnom období, t. j. od 1. 10. do 31.3. Počas vegetačného obdobia len v havarijných prípadoch po odsúhlasení v príslušnej komisii.
6. Pred začatím stavby alebo stavebných prác je stavebník (investor) povinný dôsledne vyriešiť otázku existujúcej zelene a urobiť všetky opatrenia na jej zachovanie.

   Opatrenia na ochranu existujúcej zelene musia byť súčasťou schvaľovanej projektovej dokumentácie. V prípade nevyhnutého výrubu stromov je investor povinný zabezpečiť ich ocenenie.
7. Spôsobenú škodu na mestskej zeleni je povinná nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju zavinila. Škoda sa nahradzuje zásadne uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu.
8. Ak povinná osoba alebo organizácia dobrovoľne neuvedie zeleň, ktorej škodu spôsobila, do pôvodného stavu, vykoná to za ňu poverená organizácia za úplatu. Odstránenie musí byť vykonané v stanovenom termíne.
9. Za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú zákonne zodpovedné a za škodu spôsobenú zvieratami, zodpovedajú osoby, ktoré sú podľa zákona povinné na tieto osoby a zvieratá dozerať.

Článok 11.

TVORBA, SPRÁVA A ÚDRŽBA ZELENE

1. Vytváranie verejnej zelene sa zabezpečuje z prostriedkov stavebník (investora), vlastníka akcií zveľaďovania miest a obcí a z ostatných prostriedkov mesta Žiliny.
2. Tvorba zelene v meste Žilina musí byť v súlade s územným plánom mesta. Vykonávajúci podnik pri výstavbe je povinný úzko spolupracovať s MsÚ a ÚHA, najmä z hľadiska perspektívneho plánu rozvoja cestnej siete a bezpečnosti premávky, prehľadnosti križovatiek a pod.

   Na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byť vypracovaná projektová dokumentácia oprávneným projektantom a organizáciou.
3. Inžinierske siete pri uličnom a cestnom stromoradí nesmú byť umiestnené bližšie ako 150 cm od osi kmeňa stromu. Vzdialenosť plynového potrubia a teplovodu musí byť min. 2 m od osi kmeňa po okraj výkopovej rýhy.

   Ak šírka chodníka neumožňuje uvedenú vzdialenosť dodržať, vzdialenosť sietí od jestvujúcej vzrastlej zelene musí byť min. 90 cm od osi stromu a vo vzdialenosti 150 cm z každej strany musí byť sieť podtunelovaná.

   Na frekventovaných komunikáciách je nevyhnutné na ochranu pred zimným solením a parkovaním vozidiel vybudovať okolo stromov zvýšené záhony.

4. Novovybudované nadzemné vedenie nesmie obmedzovať stromy v raste. Pokiaľ jestvuje nadzemné vedenie prekáža stromu, môžu sa koruny stromov upraviť len spôsobom, ktorý nenaruší vývin stromu. Odborné ošetrenie uličných stromoradí vykonáva organizácia poverená správou zelene.
5.
   a) Pri výsadbe stromov v uliciach mesta treba dodržiavať min. vzdialenosť 3 m od okien domov a 0,6 m od obrubníkov ciest po os kmeňa stromu, minimálna výška stromov je 220 cm, minimálna výška kmeňa listnatého stromu je 220 cm, minimálna výška ihličnatého stromu 150 cm.
   b) Organizácia, ktorá vykonáva povrchovú úpravu ciest a chodníkov, je povinná vynechať priestor okolo stromov v priemere 1 m.
6.
   a) Tvorbu a údržbu mestskej zelene realizujú poverené organizácie Mestským úradom v Žiline.
   b) Správu a údržbu mestskej zelene vykonáva a zabezpečuje jej vlastník s úradom príslušným k rozhodovaniu, t. j. Okresným úradom životného prostredia, Spr. pam. starostlivosti,
   c) úlohou vlastníka, resp. správcu je najmä:
      - vybudovanú zeleň zveľaďovať, udržiavať jej čistotu a estetický vzhľad,
      - zabezpečovať jej odbornú údržbu a dosadzovanie rastlín tak, aby bol ideový charakter kolaudovaného sadovníckeho diela zachovaný,
      - využiť zeleň pre kultúrne, estetické a zdravotné potreby občanov.

Požiadavky na kvalitu odovzdávaných objektov zelene sú:
- objekty zelene sú kompletne dokončené a vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou,
- trávnaté plochy sú vyrovnané, bez kameňov, sutí a jedenkrát pokosené,
- jednotlivé dreviny sú odburinené, pôda okolo nich nakyprená, zavlažená, druhové zloženie zodpovedá projektovej dokumentácii,
- kmene listnatých stromov sú opatrené opernými kolmi,
- spevnené plochy (chodníky, ihriská a pod.)sú vyčistené,
- drevené a kovové konštrukcie sadovníckych doplnkov sú opatrené ochranným náterom alebo inak povrchovo upravené,
- všeobecne musí byť odovzdávaná zeleň schopná následnej údržby a užívania primerane jej účelu a kategórii,
- odovzdanie objektov zelene sa vykonáva zásadne vo vegetačnom období, t. j. od 1. 4. do 30. 9.

ČASŤ III.

Preprava a likvidácia odpadu a komunálneho odpadu

Článok 12.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Podmienky prepravy a likvidácie odpadu a komunálneho odpadu vychádzajú zo Zákona č. 238/91 z 22. mája 1991.
2. Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia.
3. Pôvodcom odpadov je fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú odpady.

4. Ostatné fyzické osoby trvale žijúce na území mesta Žiliny, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie, produkujú komunálny odpad, za ktorého pôvodcu sa považuje mesto Žilina.
5. Každý pôvodca odpadu je povinný spracovať program odpadového hospodárstva, pričom vzniknutý odpad v maximálnej miere triediť a využívať ako druhotné suroviny. Iba ak jeho využitie nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie.

Článok 13.

KOMUNÁLNY ODPAD

1. Za komunálny odpad sa považuje odpad s výnimkou vecí vymenovaných v odstavci 2, t. j. smeti, popol, škvára, črepiny, drobné obaly, pevné kuchynské odpady, rôzne vyradené drobné predmety, hmoty, ktoré sa vyskytujú pri obvyklom hospodárení v domácnosti v primeranom množstve.
2. Medzi komunálny odpad nemožno počítať a do nádob vhadzovať:
   a) druhotné suroviny: kovy, papier, textil, gumu, sklo,
   b) sadze po vymetaní komínov,
   c) zvláštny a nebezpečný odpad,
   d) zeminu, zvyšky po stavebných a iných remeselných prácach, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, ďalšie odpadky z podnikov, kyseliny, látky tekuté, zápalné, zdravotne závadné odpadky z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto zneškodnenia odpadu,
   e) odpad od pôvodcov v zmysle čl. 12 bodu 3, ktorý si pôvodca musí zlikvidovať podľa vlastného programu odpadového hospodárstva.
3. Ak prepravca odpadu zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, nebude táto nádoba vyprázdnená. Po upozornení pracovníkmi prepravcu je majiteľ povinný závadný obsah odstrániť zvlášť na svoj náklad. Prepravca je povinný určiť náhradný termín na odvoz odpadu.

Článok 14.

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

1. Komunálny odpad v Žiline pravidelne podľa harmonogramu dohodnutého s MsÚ odváža organizácia k tomu MsÚ určená (ďalej iba "prepravca") zo zberných nádob na základe jednorázovej povinnosti objednávky majiteľa (správcu). O výnimkách z povinného odvozu komunálneho odpadu u fyzických osôb uvedených v čl. 12 bod 4 môže v závažných prípadoch rozhodnúť MsÚ po hodnovernom preukázaní zneškodnenia komunálneho odpadu bez negatívnych dopadov na životné prostredie. MsÚ môže uložiť, aby majiteľa domov a garáží zabezpečili odvážanie komunálneho odpadu vlastnými prostriedkami a na svoj náklad na riadenú skládku odpadu.
2. Ak objedná majiteľ domu pravidelný odvoz komunálneho odvozu, tento zabezpečí poverený prepravca na náklady majiteľa. Prevzatím odpadu na odvoz sa tento stáva majetkom mesta Žiliny.
3. Je zakázané iným organizáciám a súkromným osobám než prepravcovi poverenému MsÚ odvážať a premiestňovať zberné nádoby určené pravidelnému odvozu odpadu, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti alebo umiestňovať komunálny odpad do iných, než k tomu určených nádob.
4. Odvoz veľkorozmerných odpadov sa vykonáva:

a) u komunálneho odpadu, ktorý nie je dovolené ukladať do zberných nádob z dôvodu, že sa do nich pre svoj objem nezmestia,
b) u komunálneho odpadu, ak váži vrátane nádoby viac ako 80 kg.

5.
a) Odvoz odpadu uvedeného v bode 4 zabezpečí prepravca podľa potreby, najmenej však 1 krát polročne,
b) na veľkorozmerné kusy komunálneho odpadu si môže občan u prepravcu objednať veľkorozmerný kontajner za odplatu. V prípade, že si prepravu odpadu veľkorozmerným kontajnerom objedná pôvodca - fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie - nevzniká tým automatický nárok na súhlas k umiestneniu odpadu na riadenej skládke.
c) Vlastníci, príp. správcovia bytov sú povinní oboznámiť nájomníkov s termínom odvozu komunálneho odpadu v príslušnom obvode, v ktorom sa bytový objekt nachádza.

6. Vlastníci prípadne správcovia bytových domov s prevádzkou kotolne na pevné palivo sú povinní zariadiť medzisklady tak, aby nenarúšali vzťah okolia kotolní. Uskladnenie popola musí byť v uzatvorených priestoroch a nádobách.

Článok 15.

POVINNOSTI MAJITEĽA ALEBO SPRÁVCU DOMU

1. Majiteľ (správca) domu je povinný objednať u prepravcu odvoz komunálneho odpadu s uvedením počtu zberných nádob podľa miestnych podmienok, prepočtu potreby, podľa výškového funkčného členenia zástavby tak, aby k miestu nakládky bolo čo najbližšie. Ďalej je povinný dbať, aby bol komunálny odpad na odvoz riadne pripravený, aby boli umožnené všetky práce spojené s odvozom a bolo zabezpečené riadne uskladnenie odpadu.
2. Počet potrebných zberných nádob pre odvoz komunálneho odpadu určí prepravca po dohode s majiteľom domu nasledovne:
   a) v domoch s lokálnym vykurovaním alebo ústredným kúrením a sporákmi na uhlie na jednu bytovú jednotku 1(jednu) zbernú 110 l nádobu 1 krát za týždeň,
   b) v domoch s ústredným kúrením alebo elektrickými sporákmi na 1 bytovú jednotku 0,8 zbernej 110 l nádoby 1 krát týždenne,
   c) z prevádzkovej jednotky (ktorá bude po dohode s MsÚ vyňatá za samostatného pôvodcu v zmysle čl. 12 ods. 3 včítane povinnosti likvidácie a bude mestom Žilina za úplatu zabezpečený odvoz a skládkovanie) bude počet a veľkosť zberných nádoby, ako aj počet odvozov dohodnutý so zvozcom, min. 1x týždenne.
3. Pokiaľ je v domoch väčšia prevádzka alebo kotolňa ústredného kúrenia, objednávajú správcovia potrebný počet zberných nádob prostredníctvom vlastníka domu osobitne. Ako zberná nádoba pri kotolni musí byť použitý (ak to priestor dovoľuje) veľkokapacitný kontajner.

Článok 16.

UMIESTNENIE NÁDOBY

1. Majiteľ (správca) domu je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby neboli umiestnené na komunikácii, chodníku, alebo parkovisku (pokiaľ pri parkovisku MsÚ nestanoví inak), aby boli ľahko prístupné a odkiaľ možno bez časových strát a zvláštnych ťažkostí nádoby

vynášať. Pri určovaní vyhradeného miesta treba dodržiavať hygienické a estetické predpisy a dbať hlavne na to, aby:

a) nebol rušený vzhľad okien a aby manipulácia so zbernými nádobami nespôsobovala prekročenie prípustnej hranice hlučnosti,
b) neboli umiestnené na verejnej strane v blízkosti okien bytov, detských ihrísk, frekventovaných miest,
c) boli uložené na spevnenom podklade,
d) bolo zabezpečené vetranie, ak sú umiestnené vo vnútri domov,
e) bol k nim zabezpečený dostatočne široký prístup výlučne po vozidlovej komunikácii, nie po chodníku,
f) žiadatelia o pridelenie nádoby, resp. kontajnera, sú povinní v predstihu plochu vybudovať a udržiavať na vlastný náklad,.

2. U slepých komunikácií, ktorých dĺžka nepresahuje 150 m sa nádoby umiestňujú na vhodnom mieste na najbližšej priebežnej komunikácii.
3. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob určí majiteľ domu po prejednaní s prepravcom, v sporných prípadoch rozhoduje MsÚ Žilina.
4. Zberné nádoby na komunálny odpad sa musia umiestňovať vo vyhradených miestach. Na chodníkoch a komunikáciách môžu byť ponechané len na dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia ihneď uložiť späť na vyhradené miesto.
5. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup k stanovišťu zberných nádob, je majiteľ domu povinný postarať sa opäť o uloženie zberných nádob na vyhradené miesto po ich vyprázdnení. Pokiaľ ide o prekážku spôsobenú stavebnou činnosťou, majiteľ (správca) domu požiada MsÚ o dočasnú zmenu stanovišťa zberných nádob.
6. Projektant pri spracovaní zastavovacích plánov sídlisk musí umiestnenie všetkých druhov zberných nádob konzultovať s prepravcom a organizáciami bytového hospodárstva na území mesta.

Článok 17.

PRÍPRAVA KOMUNÁLENHO ODPADU K ODVOZU

1. Majiteľ (správca) domu alebo objektu je povinný postarať sa o to, aby odpad v zberných nádobách bol na odvoz riadne pripravený. Komunálny odpad je riadne pripravený k odvozu:
   a) je riadnym spôsobom uložený v zberných nádobách,
   b) je prístup k nádobám bez závady,
   c) sú nádoby umiestnené na trvalom alebo dočasnom mieste,
   d) ak je obsah nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vysypať, je majiteľ domu povinný túto závadu odstrániť bez poškodenia zberných nádob.
2. Ak nie je komunálny odpad riadne pripravený na odvoz, prepravca požiada majiteľa domu o odstránenie závad. Pokiaľ sa tak nestane, odvezie majiteľ odpad na svoj náklad.
3. Pri uskladňovaní komunálneho odpadu do zberných nádob nieje dovolené tieto preplňovať, nádoby treba napĺňať postupne a uzatvárať ich. Sypať odpad na zem je zakázané.
4. Odstránenie drobného odpadu vzniknutého pri manipulácii alebo odvoze zabezpečuje prepravca.
5. Do nádob nie je povolené ukladať hmoty a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu. Nie je ďalej dovolené polievať popol alebo škvaru v zberných nádobách. Prepravca musí dbať, aby komunálny odpad odvážal v predpísanom harmonograme dohodnutom a uhradenom vlastníkom (správcom) domu, aby nevznikali hygienické závady.
6. Obyvatelia sú povinní:

a) vysypať odpad do zberných nádob tak, aby nedošlo k znečisteniu okolia, resp. odstrániť spôsobené znečistenie okolia zberných nádob, s výnimkou prípadu v bode 4,
b) veľkorozmerný odpad pripravovať len v určenom termíne odvozu,
c) po vysypaní odpadu uzatvárať zberné nádoby, v prípade poškodenia nádoby na odpadky cez spolupracovníka správcu oznámiť závadu prepravcovi.

7. Majitelia (správcovia) objektov a zariadení sú povinní:
   a) denne čistiť alebo splachovať plochy určené pre zberné nádoby,
   b) zabezpečovať posyp v zimnom období, ako aj odpratávanie snehu z prístupovej cesty na manipuláciu a nakládku odpadu,
   c) dodržiavať rozmiestnenie zberných nádob podľa schválenej dohody alebo projektu,
   d) zabezpečiť opravu, resp. výmenu poškodených smetných nádob (po dohode môže zabezpečiť za úhradu prepravca).

Článok 18.

SKLÁDKY ODPADU

1. Miesta, na ktoré sa odpad odváža, určí Mestský úrad po prerokovaní so štátnou správou. Toto ustanovenie platí i pre skládky materiálu, ktoré sú zriaďované fyzickými alebo právnickými osobami na pozemkoch, ktoré vlastnia alebo spravujú.
2. Príslušný orgán štátnej správy v súčasnosti s MsÚ a obvodným, resp. okresným lekárom môže určiť pre niektoré druhy odpadu zvláštne miesta a spôsob uloženia.
3. Odvážať a ukladať odpad (vrátane komunálneho a priemyselného) na iné miesta, než sú určené na tieto účely, je zakázané.
4. Pri uskladňovaní odpadu na skládky treba poskytovať podľa platnej úpravy pre skladovanie odpadu a dbať, aby postupným navážaním jednotlivých vrstiev hlinou vznikla súvislá vrstva vhodná na rekultiváciu.
5. Organizácie pôsobiace na území mesta Žiliny, ktoré produkujú chemicky a bakteriologicky neškodný tuhý kompostovaný odpad, sú povinné ho odvážať do kompostárne odpadu v Hornom Hričove.
6. Pôvodca odpadu, ktorý nie je možné zaradiť medzi druhotné suroviny, kompostovateľný odpad, ani ho umiestniť na skládke odpadu, je povinný zabezpečiť jeho neškodnú likvidáciu alebo uskladnenie so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy.

Článok 19.

RIADENÁ SKLÁDKA ODPADU V POV. CHLMCI

1. Riadená skládka odpadu má slúžiť na skladovanie komunálneho odpadu, ktorého pôvodcom je v zmysle Zákona o odpadoch mesta Žilina.
2. Len vo výnimočných prípadoch je možné po dohode príslušného starostu s primátorom mesta Žilina skládkovať komunálny odpad z iných obcí žilinského regiónu.
3. Odpad v zmysle čl. 12 ods. 3 je možné povoliť skládkovať len výnimočne (mimo zvláštneho a nebezpečného odpadu, ktorý nemožno skládkovať vôbec). Pôvodca musí preukázať, že nie je schopný zabezpečiť ďalšie vytriedenie a likvidáciu odpadu pri splnení povinnosti pôvodcov v zmysle zákona o odpadoch.

4. Správcom riadenej skládky odpadu je Mestský úrad v Žiline, ktorý vydáva povolenie fyzickým a právnickým osobám na umiestnenie odpadu na skládke a zabezpečuje ich kontrolu a evidenciu určeným pracovníkom priamo na skládke. Prevádzkovateľom riadnej skládky je poverená organizácia, ktorá zabezpečuje na skládke strážnu službu a manipuláciu s odpadom. Ďalšie povinnosti správcu a prevádzkovateľa určí prevádzkový poriadok riadenej skládky.

Článok 20.

ÚČTOVANIE ODVOZU A SKLÁDKOVANIE ODPADU

1. Fyzickým a právnickým osobám (pôvodcom odpadu) sú účtované
   a) odvoz odpadu,
   b) manipulácia na skládke,
   c) skladočné.

   Odvoz odpadu a manipulácia na skládke je účtovaná prepravcom a prevádzkovateľom riadenej skládky.

   Skládočné je účtované v prospech účtu MsÚ.
2. Za komunálny odpad, ktorého pôvodcom je v zmysle zákona mesta Žilina, sa účtuje odvoz odpadu a manipulácia na skládke. Za komunálny odpad, ktorého pôvodcom sú iné obce žilinského regiónu, ako aj ostatným pôvodcom, je účtovaný odvoz odpadu, manipulácia na skládke a skládočné.
3. Cena za odvoz odpadu, manipulácia na skládke, skládočné, ako aj prípadné zľavy na skládočnom pre iné obce žilinského regiónu a prirážky skládočného pre pôvodcov v zmysle čl. 12 ods. 3 schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.

Článok 21.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Správca objektu a organizácia sú povinní zabezpečiť trvalé umiestnenie tohto nariadenia na miesto prístupné všetkým užívateľom, taktiež v prevádzkach a obchodných miestnostiach.
2. Povinnosť dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú Polícia, Mestská polícia, Mestský úrad, príslušné orgány štátnej správy v rozsahu svojej kompetencie, komisia verejného poriadku a ostatné osoby a orgány poverené primátorom mesta.
3. Nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia sa postihuje, ak nejde o trestný čin, ako priestupok podľa zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 542/1990 Zb.

Týmto nariadením sa ruší Nariadenie MsNV v Žiline zo dňa 22.5.1990 č. 17/90, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Žiliny.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 29. 7. 1992.

Ing. Miroslav ADÁMEK, v. r.
prednosta mestského úradu

Ing. Ján SLOTA, v. r.
primátor mesta